



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.002349/2021-48

Data do julgamento: 21/12/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado:

Flavio Maluf

Ementa: Apurar a responsabilidade do diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por descumprimento do § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por maioria**, decidiu pela condenação de **Flavio Maluf**, na qualidade de diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex,, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por, indiretamente, ter votado e aprovado suas próprias contas em violação ao disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

A sessão teve início em 30/11/2023, ocasião em que a Diretora Relatora, Flávia Perlingeiro, votou pela condenação de Flavio Maluf à multa pecuniária no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pela acusação formulada.

Em seguida a Sessão foi suspensa após pedido de vistas realizado pelo Diretor João Accioly.

A sessão foi reiniciada em 22.12.2023, ocasião na qual o Diretor João Accioly apresentou sua manifestação de voto, concluindo pela absolvição do

acusado.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, apresentou manifestação de voto acompanhando o voto da Diretora Relatora e adicionando comentários sobre o caso.

O Diretor Otto Lobo acompanhou o voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro e do Presidente da CVM.

Presentes o advogado Luis André Azevedo, representando Flavio Maluf.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 08/03/2024, às 13:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA MARTINS SANT ANNA PERLINGEIRO, Usuário Externo**, em 13/03/2024, às 10:33, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1957715** e o código CRC **46BFD8A5**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1957715** and the "Código CRC" **46BFD8A5**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002349/2021-48

Reg. Col. 2304/21

Acusado: Flavio Maluf

Assunto: Apurar a responsabilidade do diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por descumprimento do § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), em face de Flavio Maluf (“Flavio Maluf” ou “Acusado”), por, na qualidade de diretor presidente (“CEO”) e vice-presidente do conselho de administração (“CA”) da Eucatex S.A. Indústria e Comércio (“Eucatex” ou “Companhia”), aprovar as suas próprias contas referentes ao exercício de 2019, em assembleia geral ordinária e extraordinária (“AGO/E”) realizada em 31.07.2020, por meio das acionistas Grandfood Indústria e Comercio Ltda. (“Grandfood”) e Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp” e, em conjunto com Grandfood, “Acionistas”), em alegada infração ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”).

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo CVM nº 19957.005197/2020-54, que teve por objetivo a análise de reclamação apresentada por acionistas minoritários da Companhia, em razão de alegadas irregularidades que teriam sido cometidas na realização da referida AGO/E, incluindo a aprovação das próprias contas no exercício social encerrado em 31.12.2019.

II. FATOS

3. À época dos fatos objeto deste PAS, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido, dentre outros acionistas, por Flavio Maluf, Grandfood e Brascorp². Por sua vez, a Grandfood e a Brascorp eram controladas pela FIF Holding Participações Ltda. (“FIF Holding”)³, que tinha como

¹ Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

² Cf. Formulário de Referência da Companhia de 2020, versão 1, disponível para consulta pública no *site* da CVM.

³ A FIF Holding era titular de 78,99% do capital social da Grandfood e 99,99% do capital social da Brascorp.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

sócios controladores F.M., F.T.M. e I.T.M., filhos do Acusado, detentores, em conjunto, de cotas representativas de 99,9% do capital social (sendo que o Acusado detinha uma participação minoritária de 0,005% do capital social da FIF Holding). Além disso, Flavio Maluf era usufrutuário da quase totalidade das cotas de titularidade de seus filhos na FIF Holding⁴, bem como diretor presidente da FIF Holding⁵, da Grandfood e da Brascorp.

4. Na AGO/E de 31.07.2020, as contas de Flavio Maluf, então CEO e vice-presidente do CA da Eucatex, foram aprovadas com os votos favoráveis proferidos pela Grandfood e pela Brascorp.

5. Nesse cenário, a SEP reputou que o Acusado tinha o poder de exercer influência significativa sobre as Acionistas e propôs sua responsabilização por ter votado e aprovado, de forma indireta, suas próprias contas na AGO/E da Eucatex, em infração ao disposto no art. 115, § 1º, da LSA, lavrando o termo de acusação (“TA”)⁶.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE

6. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) se manifestou⁷ pela adequação do TA ao disposto nos artigos 5º, 6º e 7º da Instrução CVM (“ICVM”) nº 607/2019, então vigente⁸.

IV. RAZÕES DE DEFESA

7. Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa⁹, alegando, em síntese, que:

- (a) as Acionistas há muitos anos integram o quadro acionário da Eucatex, que se mantém o mesmo, e participam incontestadamente das deliberações da Companhia;
- (b) o Acusado é acionista da Eucatex desde o início dos anos 1990, tendo desenvolvido uma sólida carreira de mais de 35 anos em diversos cargos;
- (c) a proibição do art. 115, §1º, da LSA somente se aplica à pessoa física que seja, ao mesmo tempo, acionista e administrador, e deve ser interpretada restritivamente. Caso fosse intenção do legislador a de impedir o voto da sociedade controlada pelo administrador na deliberação relativa às contas, a vedação teria sido expressa;

Consoante informado no TA, o Acusado também tinha um percentual de participação direta na Grandfood e na Brascorp, correspondente, respectivamente, a 0,005% e 0,006% do capital social.

⁴ O usufruto foi instituído sobre todas as cotas detidas por F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding (13.557.816 cotas), na proporção de 13.423.899 cotas em favor de Flavio Maluf e 133.917 cotas em favor de J.L.C.T., sua ex-mulher.

⁵ Doc. 1731212, fl. 3.

⁶ O TA foi inicialmente apresentado em 23.03.2021 (Doc. 1218741), e posteriormente aditado em 12.05.2021 (Doc. 1260450), para incluir a informação de que a Grandfood e a Brascorp aprovaram novamente as contas de Flavio Maluf na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 30.04.2021. No entanto, diferentemente do ocorrido na AGO/E de 2020, os votos das referidas Acionistas não foram determinantes para a aprovação das contas na AGO de 2021, razão pela qual a SEP não alterou a imputação de responsabilidade anteriormente formulada.

⁷ Doc. 1256452.

⁸ A ICVM nº 607, de 17.06.2019, foi revogada e substituída pela Resolução CVM (“RCVM”) nº 45, de 31.08.2021.

⁹ Doc. 1306844.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (d) o Acusado detinha uma participação diminuta no capital social da FIF Holding, da Grandfood e da Brascorp, razão pela qual não teria condições de dirigir a vontade social desses veículos. Assim, as circunstâncias fáticas presentes no caso seriam distintas daquelas verificadas em precedentes anteriores da CVM, nos quais as sociedades que votaram na aprovação de contas tinham praticamente como únicos acionistas os administradores cujas contas estavam sob escrutínio;
- (e) apesar de ter cargo como diretor-presidente na FIF Holding, na Grandfood e na Brascorp, a função desempenhada pelo Acusado em tais sociedades assemelhava-se a de um consultor em assuntos de natureza industrial e de engenharia, e a efetiva gestão e representação não era realizada por ele;
- (f) a FIF Holding era controlada e gerida de forma independente pelos filhos do Acusado, que há anos atingiram a maioridade e se tornaram capazes de praticar os atos típicos da vida civil e tinham alta capacidade técnica;
- (g) a concessão ao Acusado de usufruto sobre as cotas de seus filhos na FIF Holding não assegurava sua influência relevante naquela sociedade “*na medida em que os nu-proprietários orienta[vam] e influencia[vam] as atividades sociais*”¹⁰;
- (h) ao contrário do PAS CVM nº RJ2017/1158, não há, neste PAS, a mesma convergência de elementos que apontem para o abuso de forma societária ou contratual com a finalidade de burlar o impedimento de voto da lei;
- (i) conforme disposto na Rerratificação da 5ª Alteração ao Contrato Social da FIF Holding¹¹, o usufruto não atribui ao Acusado o direito de voto em deliberações relativas à representação da FIF Holding em assembleias de sociedades das quais a companhia seja acionista, faltando-lhe um elemento fundamental para que seja considerado controlador da sociedade, uma vez que não usa efetivamente o suposto poder de controle que poderia decorrer do usufruto das cotas de seus filhos; e
- (j) os elementos que fundamentam a acusação não constituem indícios “convergentes e unívocos” de que ele exercia completa influência ou influência relevante sobre as Acionistas e sobre o voto por elas proferido na AGO/E da Eucatex a favor da aprovação das contas da administração, motivo pelo qual não podem resultar em condenação, em obediência aos princípios da presunção da inocência e do *in dubio pro reo*.

V. DISTRIBUIÇÃO

8. Em reunião do Colegiado de 14.09.2021¹², fui sorteada relatora deste PAS.

VI. PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR

9. Em despacho datado de 16.02.2023¹³, determinei, na condição de relatora deste processo, que fosse providenciada a juntada aos autos das versões do contrato social da FIF Holding anteriores à “Rerratificação da 5ª Alteração do Contrato Social de FIF Holding Participações

¹⁰ Doc. 1306844, fl. 39.

¹¹ Doc. 1306849.

¹² Doc. 1346139.

¹³ Doc. 1722941.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Ltda.”, trazida aos autos pela defesa de Flavio Maluf, tendo em vista que o referido instrumento de rerratificação foi firmado em 09.02.2021, portanto após a AGO/E de 31.07.2020, não refletindo, assim, as regras societárias da FIF Holding vigentes quando se deu a votação sobre as contas da administração da Eucatex.

VII. MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR

10. Em 14.04.2023, Flavio Maluf apresentou manifestação complementar¹⁴, juntamente com a qual encaminhou cópia da 3ª e da 4ª Alterações ao Contrato Social da FIF Holding.

11. Na oportunidade, o Acusado reiterou os argumentos anteriormente formulados. Em acréscimo, sustentou que *“embora a formalização da ausência do direito de voto por parte do Sr. Flavio Maluf na condição de usufrutuário tenha se dado na 5ª Alteração ao Contrato Social da FIF Holding, (...) esta era prática há muito consolidada na vida social de FIF Holding”*, o que, na visão da defesa, demonstraria que *“não houve ‘completa influência’ ou ‘influência relevante’ do Sr. Flavio Maluf sobre os votos proferidos pelas acionistas Grandfood e Brascorp”*.

VIII. PAUTA PARA JULGAMENTO

12. Em 06.11.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM, em cumprimento ao disposto no art. 49 da RCVM nº 45/2021¹⁵.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2023.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

¹⁴ Doc. 1762323.

¹⁵ Doc. 1913669.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002349/2021-48

Reg. Col. 2304/21

Acusado: Flavio Maluf

Assunto: Apurar a responsabilidade do diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por descumprimento do § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. BREVE INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP em face de Flavio Maluf, na qualidade de CEO e vice-presidente do conselho de administração (“CA”) da Eucatex S.A. Indústria e Comércio (“Eucatex” ou “Companhia”), por alegado descumprimento ao disposto no §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976² (“LSA”), ao votar indiretamente na aprovação de suas próprias contas como administrador da Eucatex referentes ao exercício social de 2019, por meio das acionistas Grandfood Indústria e Comércio Ltda. (“Grandfood”) e Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp”) e, em conjunto com Grandfood, “Acionistas”), na AGO/E da Eucatex realizada em 31.07.2020.

2. À época dos fatos, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido, dentre outros, por Flavio Maluf, Grandfood e Brascorp³. Por sua vez, a Grandfood e a Brascorp eram controladas pela FIF Holding Participações Ltda. (“FIF Holding”)⁴, que tinha como sócios controladores F.M., F.T.M. e I.T.M., filhos do Acusado, detentores, em conjunto, de cotas representativas de 99,9% do capital social (sendo que o Acusado detinha uma participação minoritária de 0,005% do capital social da FIF Holding). Além disso, Flavio Maluf era usufrutuário das cotas de titularidade de seus filhos na FIF Holding⁵, bem como diretor presidente da FIF Holding, da Grandfood e da Brascorp.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

³ Cf. Formulário de Referência da Companhia de 2020, versão 1, disponível para consulta pública no site da CVM.

⁴ A FIF Holding era titular de 78,99% do capital social da Grandfood e 99,99% do capital social da Brascorp. Consoante informado no Termo de Acusação, o Acusado também detinha um percentual de participação direta na Grandfood e na Brascorp, correspondente, respectivamente, a 0,005% e 0,006% do capital social.

⁵ O usufruto foi instituído sobre a totalidade das cotas detidas por F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding (13.557.816



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

3. Como informado no mapa de votação da AGO/E de 31.07.2020⁶, as contas foram aprovadas por 49,75% do total de votos e rejeitadas por 38,80%. Dos 49,75% de aprovação, 5,71% se referiam à Brascorp, 7,45% à Grandfood, 35,59% a P.P. SC Ltda e 1% a P.S.M., pai de Flavio Maluf. Caso a Brascorp e a Grandfood tivessem se absterido de votar na referida AGO/E, o percentual de aprovação teria sido de 36,59%, ou seja, inferior ao de rejeição (38,80%).

4. Na referida AGO/E foram apresentados votos de protesto e, como ressaltou a SEP, os acionistas que protestaram apontaram a questão do impedimento de voto da Brascorp e da Grandfood, destacando que o CEO da Companhia era usufrutuário das quotas de seus filhos na FIF Holding. Tais acionistas apresentaram reclamação à CVM, que abrangia também questões relacionadas a certos critérios de contabilização, as quais, entretanto, não são objeto deste PAS.

5. Nesse cenário, a SEP reputou que o Acusado tinha o poder de exercer influência significativa sobre as Acionistas e propôs sua responsabilização por ter votado e aprovado, de forma indireta, suas próprias contas, na referida AGO/E, em infração ao art. 115, § 1º, da LSA.

6. Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa na qual refutou as conclusões da SEP quanto ao alcance do disposto no art. 115, § 1º, da LSA, sustentando que tal vedação afetaria apenas a pessoa do administrador, e não eventuais sociedades de que fosse sócio.

7. O Acusado também pontuou que detinha uma participação diminuta no capital social da FIF Holding, da Grandfood e da Brascorp, razão pela qual não teria condições de dirigir a vontade social desses veículos. Nesse sentido, alegou que, embora “*formalmente*” exercesse o cargo de diretor presidente nessas sociedades, a efetiva gestão e representação não eram realizadas por ele, mas por seus filhos F.M. e F.T.M., pois a função que ele desempenhava “*assemelhava-se a de um consultor em assuntos de natureza industrial e de engenharia*”⁷.

8. A defesa argumentou, ainda, que a concessão ao Acusado de usufruto sobre a totalidade das cotas de seus filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding não assegurava sua influência relevante naquela sociedade “*na medida em que os nu-proprietários orienta[vam] e influencia[vam] as atividades sociais*”⁸. Consoante sustentou, o Acusado “*sequer tem o direito de voto em deliberações relativas à representação da FIF Holding em AGOs e AGEs de sociedades das quais a sociedade seja acionista*”⁹.

cotas), na proporção de 13.423.899 cotas em favor de Flavio Maluf e 133.917 cotas em favor de J.L.C.T., sua ex-mulher.

⁶ Disponível para consulta pública no site da CVM.

⁷ Doc. 1306844, fl. 25.

⁸ Doc. 1306844, fl. 39.

⁹ Doc. 1306844, fl. 39.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

9. Desde logo antecipo que, pelas razões e fundamentos detalhados neste voto, entendo que os argumentos trazidos pela defesa não são aptos a afastar a procedência da tese acusatória e que a imputação formulada em face do Acusado restou efetivamente caracterizada. Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise de mérito.

II. MÉRITO

10. O art. 115, § 1º, da LSA é expresso e, assim, não deixa qualquer margem para dúvida quanto à proibição de voto do administrador em relação às suas próprias contas¹⁰. A disposição tem fundamento no princípio de que a ninguém é dado ser juiz em causa própria.

11. Embora o alcance da referida disposição legal comporte certa controvérsia em sede doutrinária¹¹, o Colegiado da CVM tem se manifestado de forma consistente no sentido de que a vedação imposta aos administradores “*se estende à pessoa jurídica caso a formação de vontade dessa seja determinada pela pessoa física impedida de votar*”¹².

12. Tal posicionamento, como bem explanado pelo então Diretor Pablo Renteria, em seu voto no PAS CVM nº RJ2014/10060, julgado em 24.10.2017, não se traduz na extensão indevida da vedação legal, mas sim na preservação do objetivo final da norma:

“19. (...) [É] forçoso reconhecer que o administrador deve abster-se de votar diretamente e por intermédio de outro acionista sobre o qual exerça, em virtude de arranjo societário, influência preponderante. Afinal, se a norma procura afastar da deliberação a vontade desse administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste por meio diverso, mas com a mesma efetividade.

20. O argumento de que se estaria desse modo interpretando extensivamente uma regra restritiva de direito não me parece decisivo, porque, como se sabe, a atividade hermenêutica deve pautar-se, prioritariamente, nos fins e nos valores a que se orienta a norma jurídica. Se é verdade, como visto, que a hipótese legal de impedimento de voto tem por finalidade assegurar a higidez do processo de deliberação social, é certo, por conseguinte, que deve ser reconhecida à norma a amplitude necessária à realização de

¹⁰ “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; (...) § 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.”

¹¹ Em linha com o entendimento defendido pelo Acusado, cabe, por exemplo, citar: “*Se alguém é controlador de sociedade que é acionista de companhia por ele administrada, não existe impedimento a que exerça o seu direito de voto; a proibição somente se aplica à pessoa física que seja, ao mesmo tempo, acionista e administrador, dado o princípio da separação entre a pessoa jurídica e seus membros.*” (EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S.A Comentada*, vol. II. Editora Quartier Latin, São Paulo: 2009, pág. 158).

¹² PAS CVM nº RJ2018/4328, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 13.08.2019. No mesmo sentido, p.ex.: PAS CVM nº 19957.003922/2020-50, de minha relatoria, j. em 26.04.2022; PAS CVM nº RJ2014/10556, j. em 28.11.2017, e PAS CVM nº RJ2014/10060, j. em 10.11.2015, ambos de relatoria do Diretor Pablo Renteria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

sua finalidade. Interpretada de outro modo, a regra legal estaria amesquinhada, desprovida de sentido e utilidade prática.”

13. Não obstante, como já ressaltai em caso precedente¹³, essa vedação não deve ser estendida automaticamente, sempre que o administrador figurar no quadro de sócios de um dos acionistas, cabendo analisar, caso a caso, a governança que rege a formação da vontade do acionista¹⁴. O impedimento de voto da pessoa jurídica, portanto, depende de análise casuística.

14. No caso concreto, a análise dos centros de interesse que se refletem na atuação da Grandfood e da Brascorp, acionistas que aprovaram as contas do Acusado, enquanto administrador da Eucatex, na AGO/E, revela que, embora detivesse participações societárias minoritárias, direta e indiretamente, Flavio Maluf tinha o poder de determinar a vontade social das Acionistas.

15. Como visto, as referidas sociedades eram controladas pela FIF Holding, que, por sua vez, era controlada por F.M., F.T.M. e I.T.M., filhos do Acusado, cujas cotas, representativas de 99,9% do capital social, estavam gravadas com usufruto em favor de Flavio Maluf.

16. Para fundamentar a conclusão de que o Acusado tinha influência preponderante sobre as sociedades acionistas, a SEP considerou os seguintes indícios: (i) o vínculo familiar muito próximo existente entre Flavio Maluf (pai) e os três sócios controladores da FIF Holding, F.M., F.T.M. e I.T.M. (filhos); (ii) o usufruto constituído em favor do Acusado sobre as cotas detidas por seus filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding; e (iii) o fato de o Acusado exercer o cargo de diretor-presidente na Grandfood e na Brascorp.

17. Como destaquei no julgamento do PAS CVM nº 19957.011669/2017-11, em 19.09.2023, considero que o “interesse pessoal” apto a caracterizar o conflito de interesses pode compreender o interesse pessoal e direto do acionista ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas, como, por exemplo, de pessoa jurídica na qual exerça influência preponderante, ou mesmo parente próximo, quando forem contrapartes da companhia e tenham interesse na operação.

¹³ PAS CVM nº 19957.006509/2019-11, de minha relatoria, j. em 10.05.2022.

¹⁴ Também nessa linha: “Deste modo, considero a análise dos elementos fáticos do caso concreto fundamental para se definir a extensão art. 134, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, sob pena de se frustrar a eficácia de um comando legal concebido sob a premissa de que somente tal exame casuístico permitiria se enxergar além das zonas cinzentas que existem entre as situações consideradas lícitas e aquelas que não se coadunam com o sistema da lei societária.” (Trecho do voto do então Presidente Marcelo Barbosa no PAS CVM nº RJ2018/2150, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 23.06.2020). No mesmo sentido, “(...) cumpre observar que existem situações em que uma sociedade, mesmo possuindo um controlador definido, concebe centros de interesses próprios, com administradores realmente independentes e autônomos, de forma que os atos da sociedade não seriam servís às posições do controlador, mas sim gerados de forma independente pelos próprios órgãos da sociedade. Nessas situações, diferentemente da hipótese em análise, o impedimento do controlador poderia não se estender à sociedade, mas isso só seria averiguável na análise de cada caso.” (Trecho do voto do então Diretor Gustavo Borba no PAS CVM nº RJ2014/10060).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

18. Nesse contexto, cabe considerar que, se é verdade que as relações de parentesco próximo podem constituir indício de vinculação de interesses ou mesmo caracterizar pessoas como partes “vinculadas” para fins de aplicação de determinadas normas, também é evidente que não se pode simplesmente presumir uma irregularidade somente pela existência de tal relação de parentesco, sendo necessário que essa informação se some a outros fatos ou indícios que, em conjunto, formem prova (mesmo que apenas indiciária) suficiente para configurar a irregularidade, conforme entendimento refletido em diversos julgados da CVM¹⁵.

19. Com relação ao vínculo familiar entre o Acusado e seus filhos, controladores da FIF Holding, cabe destacar que é de tal proximidade que autoriza inferir vínculo de interesses, como ocorre em diversos casos em que parentes na linha ascendente e descendente ensejam aplicação de presunção relativa, e em consonância com a jurisprudência da CVM¹⁶. Tal como a presunção relativa, admite-se afastamento diante de provas (inclusive indiciárias) em sentido contrário.

20. Importa destacar, também, que, como bem pontuado no TA pela SEP, nos termos do §3º¹⁷ do art. 134 da LSA, com a aprovação, sem reserva, das contas dos administradores da Companhia, esses seriam exonerados de responsabilidade¹⁸. Ou seja, caso os controladores da Grandfood e da Brascorp decidissem pela não aprovação das contas dos administradores da Companhia (incluindo o Acusado), esses poderiam vir a responder civilmente por eventuais prejuízos causados ao patrimônio da Eucatex, nos termos do art. 159¹⁹ da LSA.

21. De todo modo, neste caso, a tese acusatória não se limitou apenas à identificação do vínculo de parentesco de primeiro grau, tendo apontado relevantes elementos adicionais e

¹⁵ V., p.ex., PA CVM nº 2000/0389, Dir. Rel. Luiz Antonio Campos, j. em 07.05.2002; PAS CVM nº 13/00, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 17.04.2002; PAS CVM nº 06/01, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 09.04.2004; PAS CVM nº 25/04, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 30.09.2008; PAS CVM nº 11/08, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 21.08.2012; PAS CVM nº RJ2012/11002, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 08.12.2016; e PAS CVM nº 19957.004309/201673, j. 03.12.2019, e PAS CVM nº 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021, de minha relatoria.

¹⁶ V., por ex., PA CVM nº RJ2014/3723, j. em 20.05.2014; e PAS CVM nº 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021.

¹⁷ Art. 134. (...) §3º A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).

¹⁸ Como bem explanado por Ana Luiza Mendonça em recente dissertação de mestrado: “Pela redação do referido art. 134, seus efeitos atingem a esfera jurídica dos administradores, conferindo-lhes um direito, qual seja, o de não terem a sua conduta questionada posteriormente com relação ao exercício social de referência, a menos que surjam evidências da existência de algum vício na deliberação assemblear, nos termos do art. 286 da Lei das S.A.. Em outras palavras, o efeito *ex lege* da deliberação assemblear que aprova as demonstrações financeiras e as contas é conferir eficácia preclusiva de pretensões indenizatórias da companhia contra os administradores com relação ao exercício social ao qual se referem.” (Ana Luiza Guimarães Mendonça, “*Necessidade de prévia anulação da deliberação de aprovação de contas dos administradores de sociedades anônimas para a propositura de ação de responsabilidade*”, Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, Outubro 2023, p. 38).

¹⁹ Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

consistentes a demonstrar a proximidade entre eles, bem como a ausência de elementos em sentido contrário aptos a descaracterizar o vínculo.

22. Como demonstrado, Flavio Maluf também era usufrutuário da quase totalidade das cotas de seus filhos na FIF Holding, a revelar a existência de uma coordenação de interesses entre eles. Mais do que isso, a análise dos termos e condições do usufruto comprova, *per se*, que a vontade exteriorizada por Grandfood e Brascorp na AGO/E da Companhia foi determinada pelo Acusado.

23. No âmbito do direito societário²⁰, o acionista, em regra, não pode transferir a terceiros o exercício de direitos inerentes à propriedade da ação. Uma das exceções a essa regra se dá na instituição de usufruto de ações, quando a própria lei admite que certas faculdades inerentes à propriedade da ação sejam atribuídas a um terceiro, o usufrutuário, por vínculo de direito real, restringindo o domínio do acionista²¹.

24. Consoante a disciplina legal do instituto²², ao usufrutuário é conferido o direito a posse, uso, administração e percepção dos frutos da coisa. Por sua vez, remanesce com o nu-proprietário das ações os demais direitos delas decorrentes. O usufruto não precisa abranger, necessariamente, todos os frutos da coisa, pois é admitido o usufruto parcial, embora, como decidido no julgamento do PAS CVM nº RJ2017/1158²³, não possa recair exclusivamente sobre o direito de voto²⁴.

25. A respeito do direito de voto das ações gravadas com usufruto, faço referência ao meu voto no precedente acima aludido, e destaco:

“8. (...) [É] expressamente facultado, nos termos do art. 114 da Lei nº 6.404/1976, que o direito de voto, havendo usufruto sobre as ações, seja atribuído, por acordo de vontade

²⁰ A disciplina jurídica estabelecida na LSA para o usufruto de ações aplica-se supletivamente ao usufruto instituído sobre as cotas da FIF Holding, consoante disposto na Cláusula 17 do Contrato Social vigente à época: “Cláusula 17. A Sociedade se regerá pelas normas da sociedade anônima, no caso de omissões deste contrato social e do Capítulo ‘Da Sociedade Limitada’ do Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002)”.

²¹ Nessa linha, destaca-se na doutrina: “Os direitos que integram a ação não podem ser destacados do conjunto e atribuídos a diferentes titulares. A única hipótese em que a Lei das S.A. admite titulares distintos de direitos que são elementos da ação é a de constituição de usufruto. No entanto, a incidibilidade dos direitos que são elementos da ação não impede a cessão dos direitos de crédito ao dividendo declarado, à quota de rateio repartida, à preferência para subscrever valores mobiliários em determinada emissão, e ao valor de reembolso nascido do exercício do direito de retirada (...) O usufruto constitui um direito real limitado, mediante o qual o proprietário (nu-proprietário) da coisa atribui a alguém (o usufrutuário) a sua posse, uso, administração e percepção dos frutos. Assim, o conteúdo econômico do usufruto é constituído pelo poder temporário de fruir as utilidades e os frutos do bem, sem que exista a transferência de sua propriedade. O usufruto é tido como um direito restritivo, uma vez que o dono fica privado de usar e fruir, atividades que, em princípio, são típicas do exercício do domínio” (EIZIRIK, Nelson. Lei das S/ A Comentada. Volume I - Artigos 1º ao 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 194-195 e 645).

²² Cf. Artigos 1.390 a 1.411 do Código Civil e artigos 40; 100, inciso I, alínea “F”; 114; 169, §2º; 171, §5º; e 205, caput, da Lei nº 6.404/1976.

²³ Dir. Rel. Henrique Machado, julgado em 23.06.2020.

²⁴ Esse aspecto, contudo, não será revisitado neste PAS, tendo em vista que o usufruto constituído em favor de Flavio Maluf também abrangia os direitos patrimoniais das cotas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

entre as partes, ao nu-proprietário, ao usufrutuário ou mesmo a ambos.

9. Significa dizer que a convenção de voto terá, portanto, liberdade para regular a titularidade desse direito, estabelecendo, por exemplo, como ocorre no caso concreto, as matérias em relação às quais o nu-proprietário ou o usufrutuário terá direito de voto.

10. No silêncio das partes, porém, a lei atribui, a meu ver, o direito de voto conjuntamente ao nu-proprietário e ao usufrutuário, considerando o fato de que a cada um deles compete parte dos direitos conferidos pela ação. Não é por outra razão que, nessa situação, o exercício do direito de voto passa a depender de prévio acordo entre nu-proprietário e usufrutuário, por ocasião de cada deliberação, já que, do contrário, as partes não terão, individualmente (e independentemente da outra), legitimidade para exercer o direito de voto.

11. Nesse contexto, entendo que a análise quanto a impedimento de voto do acionista administrador na deliberação sobre as suas próprias contas deve levar em consideração a existência ou não de convenção de voto, no ato de constituição do usufruto.

12. Analisando a questão em tese, a meu ver, se, mediante convenção de voto em usufruto, o direito de voto em relação à aprovação de contas da administração for atribuído exclusivamente ao usufrutuário das ações e este não for administrador da companhia, ele não estará impedido de votar na assembleia geral de acionistas convocada para deliberar sobre as contas da administração de que participe o nu-proprietário. O usufrutuário formará sua própria convicção acerca da regularidade das contas da administração e terá liberdade para aprová-las ou rejeitá-las, não podendo o nu-proprietário coibir-lhe o exercício do direito de voto, consoante convencionado.”

(grifos adotados)

26. A contrário senso, estará o usufrutuário impedido de votar quando for administrador da companhia emissora das ações dadas em usufruto e a convenção de usufruto atribuir-lhe o direito de voto em relação à aprovação de contas da administração, uma vez que, em tal situação, o nu-proprietário, embora ainda acionista, não teria mais o direito de intervir nas deliberações sociais em relação à matéria em que o direito de voto foi transferido exclusivamente ao usufrutuário.

27. Ao refutar a tese acusatória, o Acusado alegou, em sua defesa, que “*o usufruto não atribui ao Defendente o direito de gestão da empresa, sequer permitindo o voto em matérias relativas à representação da FIF Holding*”²⁵, e que o poder de direcionar os negócios da FIF Holding e suas controladas era de seus filhos, controladores e nu-proprietários das cotas de tal sociedade.

28. A assertiva, contudo, é improcedente. As provas dos autos demonstram que a exclusão do direito de voto do usufrutuário para as deliberações relativas à representação da FIF Holding somente se deu a partir da 5ª Alteração do Contrato Social da FIF Holding, celebrada em 30.12.2020²⁶, portanto, posteriormente à realização da AGO/E de 31.07.2020.

²⁵ Doc. 1306844, fl. 39.

²⁶ Cf. “Rratificação da 5ª Alteração do Contrato Social de FIF Holding Participações. Ltda.” (Doc. 1306849).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

29. Como se verifica da leitura da convenção de usufruto prevista na 4ª Alteração do Contrato Social da FIF Holding, vigente à época dos fatos, o usufrutuário era o titular exclusivo do direito de voto sobre as cotas gravadas com usufruto em seu favor, de forma abrangente e sem restrições²⁷.

30. A propósito, entendo que o caráter exclusivo da transferência do direito de voto pode ser claramente extraído da convenção de usufruto, dadas a abrangência da disposição contratual e a ausência de qualquer previsão quanto ao exercício do direito de voto por parte dos nu-proprietários. De todo modo, mesmo que se admitisse a manifestação de vontade conjunta, fato é que a formação da vontade para o exercício do direito de voto também estaria sujeita, necessariamente, à intervenção do administrador, remanescendo, a meu ver, o impedimento de voto, ainda que fosse manifestado em assembleia pelos nu-proprietários, o que, vale frisar, sequer restou demonstrado.

31. Registre-se, ademais, que, além de usufrutuário das cotas representativas do controle da FIF Holding, Flavio Maluf era também diretor-presidente da referida sociedade. O Acusado tenta minimizar esse forte indício de influência preponderante alegando que, tanto na Grandfood quanto na Brascorp, sua atuação se restringia a “*assuntos de natureza industrial e de engenharia*”, que apenas “*formalmente*” figurava como diretor-presidente de tais sociedades, mas, em realidade, exercia função que “*se assemelha a um membro do conselho de administração*”.

32. O argumento não convence. Como integrante máximo da cúpula de gestão, competia-lhe, dentre outras atribuições, o voto de desempate nas deliberações nas reuniões de diretoria e a representação individual da sociedade em todos os atos relativos à administração social²⁸.

33. Ressalte-se, inclusive, que, ao contrário do alegado pela defesa, o contrato social então vigente era expresso ao estabelecer que “*a FIF HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA. será representada pelo Diretor-Presidente FLAVIO MALUF nas deliberações e atos societários das sociedades em que ela seja sócia ou acionista*”²⁹. Desse modo, resta claro que o Acusado detinha o poder de orientar o voto a ser proferido pelas acionistas Grandfood e Brascorp, controladas da FIF Holding, na AGO/E da Eucatex, da qual, cabe repisar, era CEO e vice-presidente do CA.

34. Nesse contexto, também não socorre o Acusado o argumento, trazido em sua manifestação complementar, de que, “*embora a formalização da ausência do direito de voto por*

²⁷ “FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.] são usufrutuários vitalícios das quotas detidas por [F.M.], [F.T.M.] e [I.T.M.], na proporção de 13.423.899 (treze milhões, quatrocentas e vinte e três mil e oitocentas e noventa e nove) quotas e 133.917 (cento e trinta e três mil e novecentas e dezessete) quotas detidas por cada um deles, respectivamente, sendo que FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.], detêm o direito de votar nas deliberações sociais e participar dos lucros conforme a proporção acima estipulada. O usufruto se estenderá às quotas distribuídas em virtude de aumento de capital social por capitalização de lucros ou reservas no capital social.” (grifado).

²⁸ Conforme Cláusula 6ª do Contrato Social da holding (Doc. 1731212, fl. 2).

²⁹ Nos termos da Cláusula 6ª, parágrafo quarto, do Contrato Social (Doc. 1731212, fl. 3).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

parte do Sr. Flavio Maluf na condição de usufrutuário tenha se dado na 5ª Alteração ao Contrato Social da FIF Holding, (...) esta era prática há muito consolidada na vida social de FIF Holding”³⁰. Ao contrário, além de vir desacompanhada de respaldo probatório, apenas demonstra que as decisões teriam extrapolado o disposto no contrato social.

35. Portanto, a meu ver, Flavio Maluf deve ser responsabilizado por ter infringido o disposto no art. 115, § 1º, da LSA, ao votar, indiretamente, pela aprovação das suas contas como administrador da Eucatex referentes ao exercício social de 2019.

III. CONCLUSÃO

36. Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por ter, indiretamente, votado e aprovado, na AGO/E de 31.07.2020, as suas próprias contas como administrador da Eucatex, referentes ao exercício de 2019, em infração ao art. 115, § 1º, da LSA.

37. Para fins de dosimetria, observo que a infração foi praticada após a edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, e é prevista como grave, nos termos do art. 1º, I, do Anexo B à RCVM nº 45/2021³¹. Cabe considerar também a gravidade em concreto à luz das circunstâncias trazidas aos autos. Ademais, a infração está inserida no Grupo IV³² da Tabela constante do Anexo A da referida Resolução, que baliza o valor máximo da pena-base pecuniária.

38. Assim, em linha com precedentes deste Colegiado³³ e considerando as características do caso concreto e o porte da Companhia envolvida, proponho a fixação da pena-base no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a infração ao art. 115, §1º da LSA.

39. Entendo, ainda, que, com base nos elementos colacionados aos autos, não há atenuantes³⁴ nem agravantes a serem aplicadas.

40. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, voto pela condenação de **Flavio Maluf**, na qualidade de

³⁰ Doc. 1762323, fl. 4.

³¹ “Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, as seguintes hipóteses: I – descumprimento dos arts. 115; 116; 117; 153; 154, caput e §§ 1º e 2º; 155, caput e §§ 1º, 2º e 4º; 156, caput e § 1º; 165, caput e §§ 1º e 2º; art. 170, §§ 1º e 7º, 201; 202, caput e §§ 5º e 6º; 205, caput e § 3º; 245; 254-A, caput; e art. 273 da Lei nº 6.404, de 1976; (...).” Destaque-se que esse tratamento já tinha sido trazido pela ICVM nº 607/2019, vigente à época dos fatos objeto deste PAS.

³² Item V – “relacionadas ao exercício do direito de voto do acionista em situação de conflito de interesses”.

³³ V., por ex., PAS CVM nº 19957.003922/2020-50, j. em 26.04.2022, e PAS CVM nº 19957.006509/2019-11, j. em 10.05.2022, ambos de minha relatoria.

³⁴ Inaplicável a atenuante por bons antecedentes, tendo em vista que Flavio Maluf já foi condenado à pena de multa pecuniária por infração ao item I c/c item II, “a”, da ICVM nº 8/1979, no âmbito do PAS CVM nº 02/2002, transitado em julgado em 15.06.2011, nos termos do Acórdão CRSFN nº 10653/11. Por outro lado, tendo em vista que o cumprimento da respectiva punição ocorreu há mais de cinco anos, tal condenação não será considerada em desfavor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex, à pena de multa pecuniária no valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais) por, indiretamente, ter votado e aprovado suas próprias contas em violação ao disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2023.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

do Acusado para fins de análise de reincidência, como previsto no art. 65, §3º, da RCVM nº 45/2021.

PAS CVM nº 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 10 de 10



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002349/2021-48

Reg. Col. 2304/21

Acusado: Flavio Maluf

Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por descumprimento do § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Diretora Flávia Perlingeiro

Voto: Presidente João Pedro Nascimento

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Considerações Preliminares

1. Este PAS¹ foi instaurado pela SEP, em face de Flávio Maluf (“Acusado”), na qualidade de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio (“Eucatex”), por alegadamente ter votado na aprovação de suas próprias contas, por meio dos acionistas Grandfood Indústria e Comercio Ltda. (“Grandfood”) e Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp”), referentes ao exercício social de 2019, na AGO/E realizada em 31.07.2020 (“AGO/E da Eucatex”), em suposta infração ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”)².

2. Para melhor compreensão, veja-se o organograma societário abaixo, o qual indica que, à época da realização da AGO/E, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido,

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório da Diretora Relatora (“Relatório”).

² Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. §1º. O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

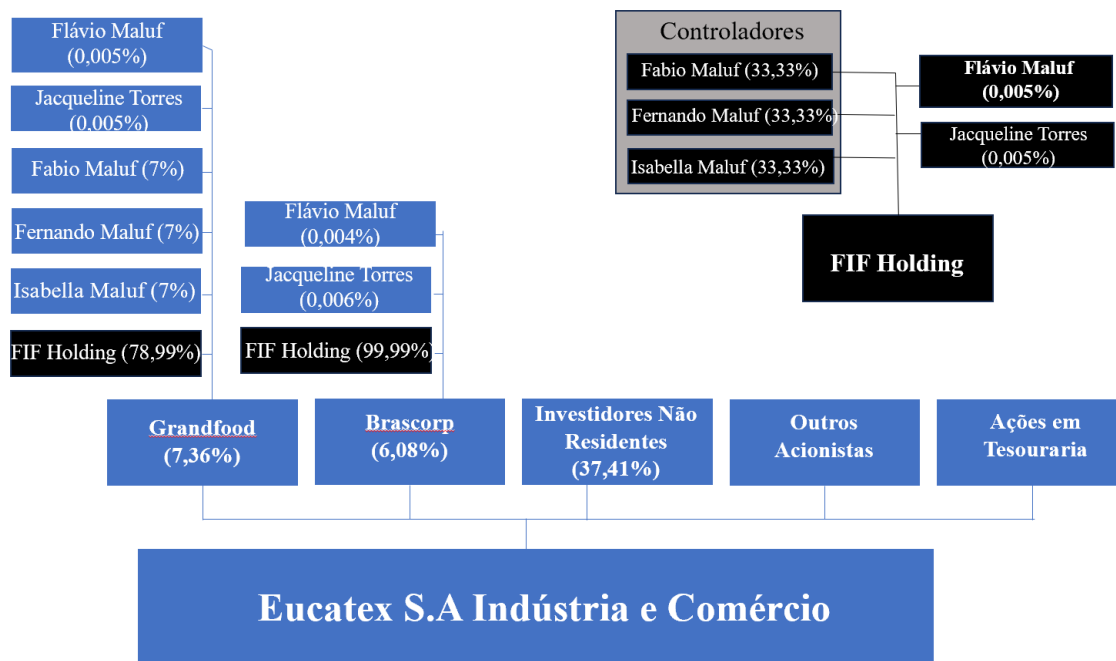


COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dentre outros, por Flavio Maluf, Grandfood e Brascorp³.



3. De acordo com a Acusação⁴, as contas da administração da Eucatex foram tomadas na AGO/E da Eucatex e aprovadas com 49,75% do total de votos, sendo: **(i) 5,75%** da Brascorp; **(ii) 7,45%** da Grandfood; **(iii) 35,59%** de P.P.S.C Ltda; e **(iv) 1%** de P.S.M., pai do Acusado. Nota-se que os votos dos acionistas Grandfood e Brascorp foram determinantes para a aprovação da matéria no referido conclave, sendo certo que se estes tivessem abdicado de votar, o percentual total de aprovação seria de 36,59% (ou seja, inferior ao percentual de rejeição, de 38,80%)⁵.

4. Na visão da SEP, embora não tenha sido possível demonstrar que Flavio Maluf tenha influenciado diretamente o voto proferido pelas acionistas Brascorp e Grandfood na AGO/E da Eucatex, uma série de indícios convergentes permite a conclusão de que Flavio Maluf exerceu influência significativa em ambas as sociedades, destacadamente:

³ Conforme Formulário de Referência da Companhia de 2020, Versão 1, disponível para consulta pública no site da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

⁴ Doc. 1260450, §66.

⁵ Doc. 1260450, §65.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (i) o vínculo familiar existente entre o Acusado (pai) e os três sócios controladores da FIF Holding, F.M., F.T.M. e I.T.M. (filhos);
- (ii) o usufruto constituído em favor do Acusado sobre as cotas detidas por seus filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding; e
- (iii) o fato de o Acusado exercer o cargo de Diretor-Presidente na Grandfood e na Brascorp.

5. Em seu voto, a Diretora Relatora concluiu pela procedência da Acusação, por entender que os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para refutar a tese acusatória, tendo proposto a condenação do Acusado à pena de multa pecuniária no valor de **R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais) por, indiretamente, ter votado e aprovado suas próprias contas, em violação ao disposto no art. 115, §1º, da LSA.

6. Acompanho integralmente os fundamentos e as conclusões da Diretora Relatora. Entendo, todavia, que esta Manifestação de Voto se faz pertinente para trazer algumas reflexões e contribuições adicionais sobre o caso.

Considerações sobre o Voto Exercido Por Meio de Pessoa Interposta

7. Por ocasião do julgamento do PAS CVM nº 19957.008172/2021-93 (“Caso Smiles”)⁶, tive a oportunidade de me pronunciar sobre em que medida as restrições ao exercício do direito de voto de determinado acionista aplicam-se, também, às participações societárias indiretas, por meio de pessoa interposta.

8. Naquele Caso Smiles apurou-se eventual atuação em conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da LSA, em face de membros do conselho de administração e controladores indiretos da [S.F.S.A], ao votarem por meio de pessoa interposta, contra a ação de responsabilidade civil que seria proposta em face deles próprios⁷.

⁶ PAS CVM nº 19957.008172/2021-93, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 23.05.2023.

⁷ Diante do contexto fático específico analisado no Caso de Smiles, o Colegiado da CVM, por maioria, votou pela absolvição dos acusados. A esse respeito, faço referência à Manifestação de Voto que proferi naquele caso,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

9. A despeito das diferenças evidentes entre o Caso Smiles e o presente PAS, entendo que as considerações registradas naquele caso precedente acerca da extensão da restrição de voto às pessoas jurídicas controladas pelo acionista-administrador se fazem pertinentes ao caso em tela.

10. De início, é importante assinalar que o direito de voto dos titulares de ações ordinárias é, em regra, inderrogável e inafastável. No Brasil, assim como em inúmeros outros países de tradição jurídica romano-germânica, há o dogma da inadmissibilidade da separação do direito de voto e da titularidade das ações, mas esta dissociação é admissível no caso excepcional do usufruto de ações⁸.

11. Entretanto, os termos, condições e restrições impostas por meio do usufruto em relação às prerrogativas de voto são absolutamente excepcionais e só podem ser realizadas por conta da previsão legal expressa no art. 114 da LSA e na extensão do acordo que vier a ser estabelecido entre as partes.

12. A proibição de voto pode e deve ser estendida a pessoas interpostas, desde que tal pessoa interposta esteja sendo utilizada com a finalidade de driblar, burlar e/ou desviar a incidência da proibição de voto⁹. Essa abordagem visa a garantir a eficácia da proibição de voto e do conflito de interesses previstos no art. 115, §1º, da LSA. Afinal, não seria lógico

e destaco: “A toda evidência, o presente caso não é uma situação concreta em que a pessoa interposta está sendo utilizada com a finalidade de driblar, burlar e/ou desviar a incidência da restrição ao voto em conflito de interesses. A [G.L.A.I.S.A] é companhia aberta, com estrutura societária complexa, regras de governanças próprias, autonomia patrimonial e personalidade jurídica independentes, que são inconfundíveis e não necessariamente servis aos [C.O.J, J.C.N e R.C]. Não estamos diante de veículo societário que apenas traduzia de maneira servil a vontade e os interesses de seu controlador, como mero acessório sob sua influência. Assim, a meu ver, não há base para estender à [G.L.A.I.S.A] a proibição de voto que, supostamente, recairia sobre os [C.O.J, J.C.N e R.C], na qualidade de acionistas controladores e membros do Conselho de Administração.”

⁸ NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. **Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias**. 2ª ed. rev. e ampl. e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 84.

⁹ Veja-se a respeito trecho de Erasmo Valladão França no livro: **Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A.** 1ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1993, p. 93, em que há aproximadamente 30 (trinta) anos pontou que “Questão interessante é a de saber se se aplica a disciplina do divieto di voto ou do conflito de interesses ao voto de aprovação das contas de administração por pessoa jurídica controlada por administrador. O ato de se obter aprovação de contas por interposta pessoa constitui crime. (Código Penal, art. 177, §1º, inciso VII)” (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

permitir que a pessoa vedada pudesse contornar o impedimento legal por meio de uma simples manobra societária.

13. Dessa forma, a extensão das restrições de voto para pessoas interpostas somente é admitida, se restar claro, à luz das circunstâncias concretas, que a pessoa interposta foi instrumentalizada por seu controlador, valendo-se de sua posição, para driblar, burlar e/ou desviar a proibição de voto e/ou conflito de interesses¹⁰.

14. Ainda que, em regra, o impedimento seja pessoal, nos casos em que a pessoa interposta serve apenas para contornar a incidência da restrição de voto, verifica-se uma identidade entre as vontades, de um lado, do acionista proibido de votar e/ou conflitado e, de outro lado, da pessoa interposta que efetivamente exerceu voto.¹¹⁻¹²

15. Nessa direção, acompanho as considerações teóricas apresentadas pelo Diretor João Accioly, em sua manifestação de voto, no sentido de que a utilização abusiva da personalidade jurídica pode servir ao propósito de ocultar o exercício do voto por parte da pessoa natural sobre a qual incide a vedação legal.

16. É preciso avaliar, em cada caso, se a participação indireta teve como objetivo único e/ou substancialmente preponderante contornar as restrições legais ou se a existência da pessoa interposta se explica por razões legítimas. Isso porque nem sempre a participação

¹⁰ Sobre esse tema, destaca-se o OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 2/2020, Seção 7.1.7, “Abuso do direito de voto e conflito de interesses (art. 115, §1º, da Lei nº6.404/76), no qual destacou que: (...) “Na mesma ocasião, o Colegiado reiterou o entendimento já expresso nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/10060, julgado em 10.11.201545, no sentido de que o acionista administrador também está proibido, nos termos do artigo 115, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, de votar na deliberação relativa à tomada de suas contas, por intermédio de sociedade sob sua completa influência. Destacou-se que, se a norma procura afastar da deliberação a vontade do administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste por meio diverso, mas com a mesma efetividade.”

¹¹ Veja-se a respeito o livro: CONTI, André Nunes. **Desconsideração Atributiva no Direito Privado** – A imputação de fatos da pessoa jurídica aos seus membros e vice-versa. São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 162.

¹² No PAS CVM nº RJ2014/10556, concluiu-se que o “voto proferido pela E.par traduzia, em realidade, a vontade de L.E.”, que era titular de 99% das cotas da E.par e que supostamente encontrava-se proibido de votar nas deliberações relativas à tomada de contas e à proposição da ação social contra si, na qualidade de acionista e membro do Conselho de Administração da F.T. S.A. O então Diretor Pablo Renteria salientou a “instrumentalização” da E.par para aprovar o adiamento da deliberação relativa à tomada de contas dos administradores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

societária indireta será organizada de tal maneira para servir como mecanismo de drible, burla e/ou desvio da incidência da restrição ao voto.

17. Assim, a participação societária indireta deve ser analisada de forma casuística e com muita prudência, e especialmente se tal participação indireta foi efetivamente utilizada para determinar a vontade da pessoa jurídica na manifestação do voto, levando em consideração o corolário da separação da personalidade jurídica, que deve ser afastado quando verificado seu abuso no caso concreto.

18. Feitas estas considerações, passo a examinar o mérito deste PAS.

Mérito

19. De forma breve, pode-se dizer que o presente PAS envolve determinar se o voto exercido por meio das acionistas Grandfood e Brascorp na AGO/E da Eucatex, companhia na qual o Acusado era também CEO e Vice-Presidente do Conselho de Administração, importou em descumprimento da vedação legal imposta ao acionista de votar pela aprovação de suas contas como administrador (art. 115, §1º, LSA).

20. O presente PAS reforça, a meu ver, o entendimento proferido sobre “*voto exercido por meio de pessoa interposta*” no Caso Smiles. Dessa forma, desde logo, adianto que as razões e fundamentos trazidos pelo Acusado não conseguiram afastar a tese de que o voto proferido não teve como objetivo burlar a proibição de voto estabelecida no art. 115, §1º, da LSA. Pelo contrário, o conjunto de indícios, robustos e convergentes, apresentado pela Acusação demonstra que o Acusado *não apenas tinha poder de influenciar significativamente e orientar a vontade* exteriorizada tanto pela Brascorp quanto pela Grandfood na AGO/E da Eucatex, como efetivamente *usou* esse poder para determinar o voto naquela ocasião.

21. A Brascorp e a Granfood, conforme exposto no organograma societário acima, são sociedade limitadas, controladas pela FIF Holding Participações Ltda. (“FIF Holding”) que, por sua vez, tem como sócios: **(i)** o Acusado (detentor de 0,005%); **(ii)** [F.T.M] (detentor de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

33,33%); **(iii)** [F.T.M] (detentor de 33,33%); **(iv)** [I.T.M] (detentora de 33,33%); e **(vi)** [J.L.T.C] (detentora de 0,005%). Como visto, os três sócios controladores da FIF Holding são filhos do Acusado, existindo, portanto, um vínculo familiar de primeiro grau entre Flavio Maluf e os controladores da FIF Holding.

22. Em linha com o entendimento dos precedentes do Colegiado da CVM¹³, *de um lado*, as relações familiares próximas podem constituir um indício de vinculação de interesses e, *de outro lado*, a mera existência de um vínculo de parentesco próximo não permite inferir que estes representem necessariamente um interesse comum. Isso pode ser ilustrado por diversas outras situações em que os integrantes de uma mesma família, na qualidade de acionistas de uma companhia, apresentaram posicionamentos divergentes e independentes no que tange à administração desta companhia.

23. Deste modo, o fato de o Acusado ter um vínculo de parentesco muito próximo aos controladores da FIF Holding, quando analisado de forma isolada, não autoriza a conclusão pela existência de uma coordenação necessária de interesses entre eles. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada mediante apresentação de contraindícios adequados e suficientes.

24. No entanto, como bem pontuado pela Diretora Relatora em seu voto, a Área Técnica apresentou outros elementos adicionais capazes de demonstrar a coordenação de interesses entre Flavio Maluf e os controladores da FIF Holding, quais sejam: (i) o usufruto constituído em favor do Acusado sobre as cotas detidas por seus filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding; e (ii) o fato de o Acusado exercer o cargo de Diretor Presidente na Grandfood e na Brascorp.

25. Dessa forma, não se trata de uma presunção construída exclusivamente a partir do vínculo de parentesco, mas sim de indícios robustos e convergentes de efetiva influência na

¹³ Veja-se, nesse sentido, (i) PA CVM nº 2000/0389, Dir. Rel. Luiz Antonio Campos, j. em 07.05.2002; (ii) PAS CVM nº 13/00, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 17.04.2002; e (iii) PAS CVM nº 06/01, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 09.04.2004.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

determinação da vontade exteriorizada pelas citadas sociedades limitadas e, por sua vez, o voto exercido por meio das acionistas Grandfood e Brascorp na AGO/E da Eucatex. Nessa linha, discordo da alegação do Acusado de que a Acusação foi elaborada com base em “*meras suposições a respeito de ‘certo grau de influência’*”¹⁴.

26. Veja-se, nessa esteira, que Grandfood e Brascorp, acionistas que aprovaram as contas do Acusado na qualidade de administrador da Eucatex, eram controladas pela FIF Holding, cujas quotas representativas de 99,9% do capital social estavam gravadas com usufruto em favor de Flavio Maluf.

27. No âmbito do direito societário, o tema do usufruto de ações/quotas, enquanto espécie de direito real sobre coisa alheia disciplinado no art. 1.390 a 1.411 do Código Civil, é polêmico e constitui fonte de diversas controvérsias, especialmente quanto ao exercício do direito ao voto da ação/quota gravada.

28. Nos termos do art. 114 da LSA, “*o direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário*”. Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a lei confere ampla margem de liberdade às partes para pactuar, na convenção de usufruto, como se dará o exercício do direito de voto. Porém, na ausência de acordo, o direito de voto da ação gravada será suspenso¹⁵⁻¹⁶.

29. Considerando os diversos arranjos e conformações que o exercício do direito de voto pode assumir a partir da constituição do usufruto sobre as ações/quotas, é plenamente possível que o usufrutuário fosse o titular dos direitos de voto nas deliberações da sociedade, em

¹⁴ Razões de Defesa - Flavio Maluf (Doc. 1306844, p. 22)

¹⁵ “[D]iante do caráter imperativo do preceito, é inegável que, inexistindo prévio acordo entre nu-proprietário e usufrutuário, às ações gravadas não é atribuído o direito de voto.” (EIZIRIK, Nelson. **A Lei das S/A Comentada** – Arts. 80 a 137 (volume II). 3ª rev. e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2021, p. 235)

¹⁶ Veja-se o Parecer CVM/SJU nº 005/1980, no sentido de que na “ausência de prévio acordo, se ocorrer dissensão entre nú-proprietário e usufrutuário, as ações gravadas terão seu direito de voto suspenso.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

condições de efetivamente dirigir a formação da vontade social.¹⁷

30. De acordo com os argumentos apresentados pela defesa¹⁸, o Acusado possuía participações diminutas e sequer detinha o direito de voto em deliberações relativas à representação do FIF Holding em Assembleias Gerais de sociedades nas quais era acionistas, conforme disposto na 5ª Alteração do Contrato Social da FIF Holding.

31. Ocorre que a 5ª Alteração do Contrato Social foi celebrada posteriormente à realização da AGO/E de 31.07.2020. Em contraponto, a convenção do usufruto prevista na 4ª Alteração do Contrato Social da FIF Holding, vigente à época da AGO/E, estabelecia que:

*“FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.] são usufrutuários vitalícios das quotas detidas por [F.M.], [F.T.M.] e [I.T.M.], na proporção de 13.423.899 (treze milhões, quatrocentas e vinte e três mil e oitocentas e noventa e nove) quotas e 133.917 (cento e trinta e três mil e novecentas e dezessete) quotas detidas por cada um deles, respectivamente, sendo que FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.], **detêm o direito de votar nas deliberações sociais e participar dos lucros conforme a proporção acima estipulada.** O usufruto se estenderá às quotas distribuídas em virtude de aumento de capital social por capitalização de lucros ou reservas no capital social.”* (grifei)

32. A partir desta análise, parece claro que o Acusado detinha o direito de voto sobre as quotas gravadas em usufruto em seu favor, de forma ampla e sem restrições. Ainda que a conduta das partes nas assembleias posteriores possa servir de elemento para a interpretação da vontade quanto à alocação dos direitos políticos referentes às quotas gravadas em usufruto¹⁹, os elementos probatórios reunidos pela defesa do Acusado não têm condão de demonstrar que a ausência de direito de voto do usufrutuário das quotas era “prática há muito consolidada na vida social de FIF Holding”²⁰.

¹⁷ “A lei define como fonte do poder de controle a titularidade da maioria dos direitos de voto nas deliberações da Assembleia Geral (e não a propriedade das ações) porque, embora em regra o direito de voto caiba ao acionista, o voto da ação gravada por usufruto pode ser atribuído ao usufrutuário, e não ao nu-proprietário. O titular do poder de controle pode ser, portanto, tanto o nu-proprietário quanto o usufrutuário das ações”. (LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. **Direito das Companhias**. 2. ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 600)

¹⁸ Doc. 1306844

¹⁹ LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. **Lei das Sociedades por Ações Anotada**. 3. cd. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p.160.

²⁰ Doc. 1762323, fl. 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

33. Em acréscimo, como previsto na mesma 4ª Alteração do Contrato Social da FIF Holding, o Acusado foi nomeado como Diretor Presidente, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições: (i) a convocação de reunião da Diretoria; (ii) a coordenação da reunião da diretoria; e (iii) o voto de desempate nos casos de deliberações em Reuniões de Diretoria²¹. Enquanto Diretor Presidente, o Acusado possuía obrigações na administração da estrutura interna da sociedade limitada e, externamente, possuía poderes de representação da pessoa jurídica.

34. Por todo exposto, entendo que restou suficientemente demonstrado que o Acusado teve influência significativa no voto proferido por Grandfood e Brascorp na AGO/E da Eucatex, tendo estas pessoas jurídicas sido utilizadas indevidamente como mero veículo para exteriorização da vontade do Acusado pela aprovação das próprias contas como administrador.

35. Concluo, portanto, o Acusado deve ser responsabilizado por infringir o disposto no art. 115, §1º, da LSA, ao votar, indiretamente, pela aprovação das suas contas como administrador da Eucatex referentes ao exercício social de 2019.

Conclusão

36. Feitas essas observações, acompanho as conclusões do voto da Diretora Relatora e voto pela **condenação** do Acusado à pena de multa pecuniária no valor de **R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais).

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2023.

João Pedro Nascimento

Presidente

²¹ Doc. 1731212.